



PUTUSAN

Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah memutus perkara Anak:

Nama : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 8 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kutoarjo dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Kabupaten Demak;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dmk tanggal 15 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang selama 2 (dua) tahun dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Kabupaten Demak;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak segera dibebaskan dari status tahanan Rutan setelah putusan ini diucapkan agar Anak mendapat tindakan Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang yang beralamat di Jln. Raya Magelang-Purworejo Km. 14 Salaman, Magelang 56162;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 8/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 4 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dmk tanggal 15 Juli 2025, yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan tingkat banding

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 6 Agustus 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
- Bahwa Anak [REDACTED] dengan Anak Korban Septi Ramadhani sudah saling kenal karena hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2025 pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah kamar kos di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang membayar sewa kost tersebut adalah Anak dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak pernah melihat film porno sendirian dan sebelumnya Anak belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan Anak tidak ada Anak paksa maupun Anakancam atau adanya kekerasan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu berdasarkan visum et repertum Nomor RSUD Sunan Kalijaga, Kabupaten Demak Nomor 445.1/5458/2025 tanggal 16 Juni 2025 ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H.,Sp. KF, dan dr. Raden Rara Farah Aldila, MKM didapat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun delapan bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DEMAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 September 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9822 K/Pid.Sus/2025